

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1927/2023
(@वि.अ.या.(सि) 2139/2021 हेतु याचिका से उद्भूत)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य.

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

कमलेश रानी भटला

.....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., अनिरुद्ध बोस

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. अपीलकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के एक निर्णय की वैधता पर सवाल उठाते हैं , जो वास्तव में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को कायम रखता है , जिसमें प्रत्यर्थी को अपना इस्तीफा वापस लेने और उसे फिर से ड्यूटी पर शामिल होने की अनुमति दी गई है। प्रासंगिक समय पर , प्रत्यर्थी दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के तहत एक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं । उन्होंने 22

मार्च, 2012 को अपना इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वह दिल्ली नगर निगम के पार्षद पद के लिए चुनाव में भाग लेना चाहती थीं। उनके इस्तीफे के अनुरोध को अधिकारियों ने 29 मार्च को ही स्वीकार कर लिया था , जो 22 मार्च 2012 से प्रभावी था। तथापि, वह चुनाव हार गईं , जो उसी वर्ष अप्रैल महीने में आयोजित किया गया था। 21 अप्रैल, 2012 को उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने और इस पद के लिए फिर से इयूटी में शामिल होने के लिए आवेदन किया। तथापि , 2013 और 2014 में कई अनुस्मारकों के बावजूद इस आवेदन को लंबित रखा गया था।

3. प्रत्यर्थी ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। यह 2014 की रि. या. (सि) संख्या 1522 के रूप में पंजीकृत किया गया था और कथित याचिका का निपटान 20 मार्च 2014 को निम्नलिखित निर्देशों और आदेश के साथ किया गया:- -

“6. याचिकाकर्ता, इस तथ्य से व्यथित है कि उसके अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 (आरटीआई अधिनियम) का भी सहारा लिया है। आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए आवेदन के संबंध में , याचिकाकर्ता को हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 से दिनांक 18.01.2013 का एक जवाब प्राप्त हुआ है , जो केवल यह इंगित करता है कि इस्तीफे को

वापस लेने के उनके अनुरोध के संबंध में निर्णय क्या है ? प्रक्रिया में है।

7. पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए , मेरी राय में, प्रत्यर्थी इस मामले में निर्णय नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार , प्रत्यर्थीगण को इस निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटान किया जाता है कि वे विचार-विमर्श करे और उसके बाद इस्तीफे को वापस लेने के सम्बन्ध याचिकाकर्ता के अनुरोध का निपटान करें; तथापि एक स्पष्ट आदेश । आवश्यक कार्यवाही तेजी से की जायेगी , यद्यपि आज से 10 सप्ताह के भीतर नहीं। पारित आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को दी जाएगी। प्रत्यर्थी , आदेश पारित करते समय, इस न्यायालय के दिनांक 18.03.2005 को रि.या. (सि) संख्या 3303/2003 में 'निर्मल वर्मा बनाम दि.न.नि. व अन्य' शीर्षक से पारित इस न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान देंगे ।

8. रिट याचिका और आवेदन का निपटान पूर्वोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।"

(पेपर बुक से उद्धृत शब्दशः)

4. 14 मई, 2015 को, शिक्षा उपनिदेशक, जिला दक्षिण पूर्व, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और आदेश दिया:- -

“और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रि.या. (सि) सं 3303/2003 में दिनांक 18.03.2005 के निर्णय के प्रभावी भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है -

“....इस प्रकार , यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त उद्धृत मामलों में और दुर्गेश मोहनपुनु के मामले में भी , जो याचिकाकर्ता के मामले के बाद संसाधित नवीनतम मामला है , प्रत्यर्थी ने एक सुसंगत स्थिति अपनाई है कि कानूनी रूप से उनके लिए यह स्वीकार्य है कि वे इसकी स्वीकृति के बाद इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दें और सेवा की बहाली की प्रक्रिया का पालन करें। तदनुसार , याचिकाकर्ता के मामले में भी याचिकाकर्ता के मामले को विफल करने के लिए एक अलग मानदंड अपनाने अथवा विपरीत कानूनी प्रस्तुति के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है.याचिकाकर्ता के पास भी था। उनका इस्तीफा स्वीकृत होने के एक महीने के भीतर और चुनाव हारने के एक सप्ताह के भीतर उन्हें सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 (4) के अनुसार इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। यह प्रत्यर्थीगण का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था अथवा किसी भी दुराचार का दोषी था: अथवा अनौचित्य अथवा ईमानदारी आदि पर किसी संदेह का मामला । याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने से इनकार करना और किसी विशिष्ट विशेषता की अनुपस्थिति में याचिकाकर्ता को दूसरों के बराबर नहीं मानना , प्रत्यर्थी की कार्यवाही को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता से वंचित करने के समान बनाता है । इस संबंध में सेंगारा सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य, वाले मामले का संदर्भ लिया जा सकता है। सूचित किया गया.....”

और जहां तक बात है , श्रीमती कमलेश रानी भाटिया के मामले की बराबरी नहीं की जा सकती। निर्मल वर्मा मामले के समतुल्य।

अब, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद , श्रीमती कमलेश रानी भाटिया के इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोध पर विचार किया जाता है और कोई योग्यता नहीं पाई जाती है , इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

यह मामला सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से संबंधित है और माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 20.03.2014 के आदेश के अनुपालन में रिट याचिका संख्या 1522/2014 में पारित किया गया है।”

(पेपर बुक से उद्धृत शब्दशः)

5. इस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक टर्मिनल के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम , 1972 के नियम 26 (4) पर भरोसा करते हुए 20 मार्च, 2017 को दिए गए एक फैसले में प्रत्यर्थी के मामले को कायम रखा, मुख्य रूप से **निर्मल वर्मा बनाम दि.न.नि. तथा अन्य** के मामले में 18 मार्च 2005 को रिट याचिका (सिविल) संख्या 3303/2003 में दिए गये दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए ।

6. हम न्यायाधिकरण के आदेश से पाते हैं कि इसमें अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष जो मुख्य तर्क दिया गया था वह यह था कि **निर्मल वर्मा** (उपर्युक्त) का मामला इस अर्थ में विभेदित था कि उस मामले में आवेदक को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था जबकि प्रत्यर्थी के मामले में केंद्रीय सिविल सेवा

(आचरण) नियम, 1964 के कुछ प्रावधानों के भंग का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। आरोप ज्ञापन 4 सितंबर 2011 को जारी किया गया था और आरोपों के दो अनुच्छेद काम करते समय राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी से सम्बन्धित थे। निर्धारित शुल्कों के ज्ञापन का संलग्नक ॥

:-

“संलग्नक ॥

श्रीमती कमलेश रानी बटला , सहायक शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में लगाए गए कदाचार /दुर्व्यवहार का विवरण।

अनुच्छेद-।

सहायक शिक्षिका ,श्रीमती कमलेश रानी बटला , सरकारी सर्वोदय कोएड. मिडल स्कूल , जे-ब्लॉक, संगम विहार , नई दिल्ली में कार्यरत रहते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान , बीएसपी, राष्ट्रीय राजनितिक दल द्वारा आयोजित बैठक में विभाग को सूचित किए बिना अथवा अनुमति लिए बिना भाग लिया।

अनुच्छेद-॥

सहायक शिक्षिका ,श्रीमती कमलेश रानी बटला , सरकारी सर्वोदय कोएड. मिडल स्कूल , जे-ब्लॉक, संगम विहार , नयी दिल्ली में कार्यरत रहते हुए और चुनाव के दौरान बीएसपी के लिए प्रचार और नारे देना सीडी और फोटो क्लिपिंग से स्पष्ट है।

इस प्रकार, उन्होंने सीसीएस आचरण नियम, 1964 के नियम 3 का उल्लंघन किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित है।"

(पेपर बुक से उद्धृत शब्दशः)

7. जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है , न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा केवल यह तर्क दिया गया था कि उसके इस्तीफे से पहले प्रत्यर्थी को एक आरोप पत्र जारी किया गया था.इस आधार पर , अधिकारी **निर्मल वर्मा** (ऊपर) के मामले के संबंध में उनके मामले को अलग करना चाहते थे। न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए और अभिनिर्धारित किया:-

"5. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया एकमात्र तर्क कि आवेदक को उसके इस्तीफे से पहले आरोप पत्र जारी किया गया था और तदनुसार आवेदक का मामला निर्मल वर्मा के मामले के समान नहीं हो सकता है ,जिस पर उसके द्वारा भरोसा किया गया है , इस सरल कारण से उचित प्रतीत नहीं होता है कि यदि आवेदक को आरोप पत्र जारी किया गया था तो यह प्रत्यर्थीगण के अधिकार क्षेत्र में था की वह उसका इस्तीफा स्वीकार न करे और वे सतर्कता सम्बन्धी अनुमोदन जारी नहीं कर सकते थे । एक बार जब प्रत्यर्थीगण आवेदक के संबंध में सतर्कता सम्बन्धी अनुमोदन जारी कर चुके हो और उसे दि.न.नि के चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी हो ,इसलिए, मेरी सुविचारित राय में , प्रत्यर्थीगण को आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र विचाराधीनता होने की अभिवाक लेने से रोक दिया जाता है । मेरा यह भी विचार है कि प्रत्यर्थीगण की क्षमता यह थी की वे

जांच लंबित रहने तक ,यदि कोई हो , आवेदक का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते थे बल्कि उन्हें जांच में निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए था । इसलिए , इस स्तर पर, आरोप-पत्र लंबित होने के उपरोक्त अभिवाक को लेना और वर्तमान मामले के प्रकार को निर्मल वर्मा के मामले (उपर्युक्त) से अलग करना, आवेदक के इस्तीफे को वापस लेने के आवेदन को खंडन करने अथवा अस्वीकार करने के लिए प्रत्यर्थीगण के पास निहित उनकी शक्ति को दर्शाता है। चूंकि सीसीएस (पेंशन) नियम , 1972 के नियम 26 के तहत निर्धारित सभी शर्तें प्रत्यर्थी द्वारा संतुष्ट हैं, आवेदक को अपना इस्तीफा वापिस लेने से इनकार करने का प्रत्यर्थीगण का रुख क़ानून के विपरीत होने के अलावा इन परिस्थितियों में उचित नहीं हैं । .

6. निर्मल वर्मा के मामले (उपर्युक्त) के निर्णय पर गौर करने पर, मुझे लगता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी तरह द्वारा याचिकाकर्ता के मामले को नियम स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी और प्रत्यर्थीगण को अपने इस्तीफे को वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कार्रवाई करने और अपने कर्तव्यों पर वापस आने की अनुमति देने का निर्देश दिया। इसलिए, निर्मल वर्मा के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को अपनाते हुए , मैं प्रत्यर्थी को उनके इस्तीफे को वापस लेने के लिए आवेदक के मामले की प्रक्रिया करने और उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में इयूटी पर शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश के साथ तत्काल ओए की अनुमति देता हूँ और वर्तमान नियम के अनुसार मध्यवर्ती अवधि का भी निर्णय पारिणामिक लाभों के साथ किया जाए । तथापि , प्रत्यर्थी लंबित आरोप पत्र, यदि कोई हो, को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं । कोई लागत नहीं।"

(पेपर बुक से उद्धृत शब्दशः)

8. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहते हुए कि प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी और यहां तक कि उसका इस्तीफा स्वीकार करने से पहले उसे सतर्कता अनुमोदित भी नहीं की गई थी, अपीलार्थी प्राधिकारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया।

9. हमारे समक्ष, अपीलार्थी की ओर से, सुश्री दीवान ने विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री दीवान ने रि.या (सि) 8494/2015 में शिक्षा निदेशालय बनाम मनीष शर्मा के मामले में 28 नवंबर 2019 को दिए गये दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस निर्णय में निर्मल वर्मा (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया था और कहा था:-

“14. न्यायालय निर्मल वर्मा बनाम दि.न.नि (उपर्युक्त) वाले मामले में दिए गए इस तर्क से सहमत नहीं है कि चूंकि उम्मीदवार की ओर से कोई कदाचार नहीं किया गया था, इसलिए उसे अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्मल वर्मा बनाम दि.न.नि. (उपर्युक्त) में जो बात ध्यान में नहीं आई, वह यह तथ्य है कि त्यागपत्र पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी और नियम 26 (4), किसी भी स्थिति में, लागू नहीं हुआ था।”

10. सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 में कहा गया है:-

“26. इस्तीफा देने पर सेवा की जब्ती -

(1) किसी सेवा अथवा पद से इस्तीफा , जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोकहित में वापस लेने की अनुमति न दी जाए , में पिछली सेवा को जब्त करना शामिल है।

(2) यदि इस्तीफा उचित अनुमति के साथ सरकार के तहत , जहां सेवा योग्य है, अन्य नियुक्ति, चाहे वह अस्थायी अथवा स्थायी हो , लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है , तो पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जाएगा ।

(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में दो नियुक्तियों के विभिन्न स्थानों पर होने के कारण सेवा में बाधा, जो स्थानांतरण के नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय कार्यभार ग्रहण करने के समय से अधिक न हो, को राहत की तारीख को सरकारी कर्मचारी को देय किसी भी प्रकार की छुट्टी अथवा उस सीमा तक औपचारिक क्षमा द्वारा तय किया जाएगा जिस तक वह अवधि उसे देय छुट्टी द्वारा तय नहीं की गई है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को लोकहित में निम्नलिखित शर्तों पर अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकता है, अर्थात्:-

(i) कि सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ बाध्यकारी कारणों से इस्तीफा दिया गया था , जिसमें उसकी ईमानदारी, दक्षता अथवा आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध उन परिस्थितियों के ठोस बदलाव के परिणामस्वरूप किया गया है, जिन्होंने मूल रूप से उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था

(ii) कि इस्तीफा प्रभावी होने की तारीख और वापसी के लिए अनुरोध किए जाने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान , संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था

(iii) कि जिस तारीख को इस्तीफा प्रभावी हुआ और जिस तारीख को व्यक्ति को इस्तीफा वापस लेने की अनुमति के परिणामस्वरूप इयूटी पर लौटने की अनुमति दी गई , के बीच इयूटी से अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिनों से अधिक न हो ।

(iv) वह पद , जो सरकारी कर्मचारी द्वारा उनके इस्तीफे अथवा किसी अन्य तुलनीय पद की स्वीकृति पर रिक्त किया गया था , उपलब्ध हो।"

(5) जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी निजी वाणिज्यिक कंपनी में अथवा उसके अधीन अथवा किसी निगम या कंपनी में अथवा उसके अधीन सरकार के पूर्ण स्वामित्व अथवा नियंत्रण में अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित निकाय में अथवा उसके अधीन नियुक्ति लेने की दृष्टि से अपनी सेवा अथवा पद से इस्तीफा देता है , वहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) जब किसी व्यक्ति को अपना इस्तीफा वापस लेने और इयूटी पर लौटने की अनुमति देने के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है , तो आदेश में सेवा में बाधा की माफी शामिल मानी जाएगी, लेकिन बाधा की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा।

(7) नियम 37 के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए गए में सरकार के अधीन विगत सेवा को जल्द नहीं किया जाएगा।"

11. मनीषा शर्मा (उपर्युक्त) के मामले में , खण्ड पीठ ने यह मत व्यक्त किया कि उन परिस्थितियों में कोई प्रासंगिक परिवर्तन नहीं हुआ था जिन्होंने मूल रूप से प्रत्यर्थी को उसमें अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसका चुनाव लड़ने का इरादा था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाने और उस पर कार्रवाई किए जाने के बाद , पदधारी यह प्रतिवाद नहीं कर सकती कि वह अपना इस्तीफा देने के लिए किसी मजबूरी में थी । एक बार इस्तीफा देने के बाद किसी व्यक्ति को इस तरह का इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता था। **हरियाणा राज्य तथा अन्य बनाम राम कुमार मान** [(1997) 3 एससीसी 321] के मामले में यह इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण था ।

12. जहां तक इस मामले के तथ्यात्मक संदर्भ का संबंध है जैसा कि हमने ऊपर वर्णित किया है , उच्च न्यायालय का पहला आदेश नियोक्ता को निर्णय लेने का निदेश था। उस समय निर्मल वर्मा (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित अनुपात प्रचलित था और उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को हमारे समक्ष प्रत्यर्थी की अभिवाक पर विचार करते समय उक्त अनुपात के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। अपीलकर्ता ने उस निर्णय को स्वीकार किया था और अस्वीकृति का निर्णय 20 मार्च 2014 को पारित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित

मापदंडों के भीतर लिया गया था । इस्तीफा वापस लेने के लिए प्रत्यर्थी के अनुरोध को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण यह था कि उसके खिलाफ आरोपों का एक ज्ञापन जारी किया गया था । अधिकारियों ने अस्वीकृति के आदेश में यह रुख नहीं अपनाया कि एक बार स्वीकार किए जाने के बाद इस्तीफा वापस नहीं लिया जा सकता है। इस मामले के किसी भी चरण में , जिसमें दो दौर की मुकदमेबाजी हुई थी , अधिकारियों ने उस मुद्दे को उठाया था जो मनीषा शर्मा (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय का आधार था। अपीलकर्तागण ने इस आधार पर अपने अस्वीकृति आदेश का कारण नहीं बताया कि प्रत्यर्थी के लिए अपना इस्तीफा देने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं था । कार्यवाहियों के दूसरे दौर में , जिससे यह अपील उत्पन्न होती है, न्यायाधिकरण ने इस्तीफा वापस लेने के लिए प्रत्यर्थी के अनुरोध को अस्वीकार करने का औचित्य स्वीकार्य नहीं पाया । हमने इस निर्णय में पहले प्रत्यर्थी के मामले को कायम रखने में अधिकरण द्वारा दिए गए तर्क को पुनः प्रस्तुत किया है। अधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष भी विवाद प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपों के ज्ञापन जारी करने तक ही सीमित रहा।

दोनों मंचों ने यह मत व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी के मामले को केवल उसके विरुद्ध आरोप ज्ञापन जारी करने की शक्ति के आधार पर निर्मल वर्मा (उपर्युक्त) के मामले के अनुपात से अलग नहीं किया जा सकता है।

13. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायधीकरण के फैसले को प्रत्यर्थी के पक्ष में जाने के बाद 28 नवंबर, 2019 को **मनीषा शर्मा** (ऊपर) के मामले में खण्ड पीठ का फैसला सुनाया गया। इस निर्णय में , खण्ड पीठ ने , नियम 26 (4) में निर्दिष्ट शर्तों का विश्लेषण करने पर, पाया कि चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने के बाद, प्रत्यर्थी को यह कहने के लिए नहीं सुना जा सकता था कि वह मजबूरी में थी । यह भी माना गया कि एक बार इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाने और उस पर कार्रवाई किए जाने के बाद किसी व्यक्ति को ऐसे इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों में , तथापि, यहां प्रत्यर्थी के वापसी के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए उस आधार का उपयोग नहीं किया गया था । इसके अलावा , जिस मानदंड के आधार पर अधिकारियों को इस्तीफा वापस लेने के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, वह उच्च न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया गया था। जिस सीमा के भीतर अधिकारियों को पदधारी की याचिका की जांच करनी थी , उस पर अधिकारियों ने किसी भी मंच के समक्ष सवाल नहीं उठाया था। दूसरी ओर , उन्होंने उक्त मानदंडों को स्वीकार किया और इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर उनके विचार को सीमित करते हुए अभिवाक को नामंजूर कर दिया।

14. हमारी राय में , इस मामले के संदर्भ में , **मनीषा शर्मा** (ऊपर) का अनुपात लागू नहीं किया जा सकता। हम , कानून के एक प्रस्ताव के रूप में , उक्त निर्णय में खण्ड पीठ द्वारा नियम 26 (4) को दी गई व्याख्या को स्वीकार करते हैं । लेकिन यहां प्रत्यर्थी के मामले में , उसकी वापसी याचिका की जांच एक दिए गए मानदंड के भीतर की जानी आवश्यक थी और चूंकि नियोक्ता ने कभी भी उस दायरे को निर्धारित करने वाले निर्देश को चुनौती नहीं दी जिसके भीतर उन्हें प्रत्यर्थी की वापसी याचिका पर विचार करना था , इसलिए उस मानदंड के भीतर विचार करने के लिए प्रत्यर्थी के अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया था । अधिकारी उस मानदंड से आगे नहीं जा सके और गये भी नहीं ।

15. अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या हम नियोक्ता के निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय में नियम 26 (4) की व्याख्या के आधार पर अतिरिक्त तर्क का आयात कर सकते हैं। अंततः , इस अपील में हम एक नियोक्ता का निर्णय ले रहे हैं जो अस्वीकृति आदेश में निर्धारित कुछ आधारों के आधार पर मास्टर-सेवक संबंध को समाप्त करता है। यह एक तथ्य है कि प्रत्यर्थी मामले में नियम 26 (4) लागू होता है प्रत्यर्थी और उस स्थिति में जब हमने पाया था कि उच्च न्यायालय का पहला निर्णय उक्त नियमों के उपबंधों के पूर्ण रूप से विपरीत था , तो हमने **मनीषा शर्मा** (उपर्युक्त) के मामले में निहित तर्क पर आधारित सुश्री दीवान के अभिवाक को स्वीकार किया होगा। लेकिन उक्त

प्रावधान के अनुसार , हमें नहीं लगता कि इस्तीफा स्वीकार करने के बाद भी इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने में नियोक्ता पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। उक्त नियम 26 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, नियम 26 के उप-नियम (4) में कुछ स्थितियों की परिकल्पना की गई है, जिनमें इस्तीफा देने के बाद भी इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। नियम 26 (4) के उपखंड (ii) और (iii) में अनुध्यात स्थितियां प्रभावी होने के बाद इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देती हैं। इस्तीफा या तो कानून के अनुबंध द्वारा अथवा उसकी स्वीकृति से प्रभावी हो सकता है। पूर्व स्थिति को स्पष्ट करने के लिए , कुछ वैधानिक दस्तावेजों में इस्तीफे के प्रभावी होने के प्रावधान शामिल हो सकते हैं , यदि इस्तीफा देने के बाद किसी निश्चित समय सीमा के भीतर नियोक्ता द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है । यहां यह मामला नहीं है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है , इस्तीफा केवल उसकी स्वीकृति पर ही प्रभावी हो सकता है और नियम 26 के उप-नियम (4) में ऐसी स्थितियां निर्धारित की गई हैं जिनमें इस्तीफा प्रभावी होने के बाद भी वापस लिया जा सकता है । तथापि , यह सवाल यहां नहीं उठता है क्योंकि हम इस निर्णय में जिसकी जांच कर रहे हैं वह एक आदेश की वैधता है जिसके द्वारा इस्तीफे को वापस लेने के लिए प्रत्यर्थी की याचिका को आदेश में ही दिए गए आधार पर अस्वीकार कर दिया गया

था।न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्क को टिकाऊ नहीं पाया.

16. इस मामले के विलक्षण तथ्यों में , हमारी राय में, अधिकरण के निर्णय को कायम रखने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. वर्तमान अपील तदनुसार खारिज की जाती है। सभी संबंधित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

18. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....न्या.

[अनिरुद्ध बोस]

.....न्या.

[कृष्ण मुरारी]

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा | समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*